



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001483 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025315453, el Memorando N° 296-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, oficio N° 517-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM Informe N° 0052-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, Nota Informativa. N°017-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe Pericial N° 471-2023-HHP/EML-CSJSM y demás documentos adjuntos en un total de Sesenta y Uno (61) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

La aplicación del Decreto Ley N° 25920, Art.3 establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001483 2025

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 471-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 29 de noviembre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.



En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directora reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 471-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 29 de noviembre del 2023, e s t o es la suma de **S/ 57,481.75 (Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 75/100 Soles)**, e Intereses Legales la suma de **S/ 31.216.33 (Treinta y Un Mil Doscientos Dieciséis con 33/100 Soles)** haciendo un total de **S/ 88,698.08 (Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 08/100 soles)**, a favor del administrado **JESUS ROSARIO TINOCO CURI**.



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como liquidación de devengado, contenido en el Informe Pericial N° 00040-2017-0-2209-JM-CI-0115 de fecha 4 de mayo 2023, a favor del administrado **JESUS ROSARIO TINOCO CURI** identificado con DNI N° 01189692, el pago de la suma de **S/ 57,481.75 (Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 75/100 Soles)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el 5 de abril de 1991 hasta el 25 de noviembre 2012, más la suma de **S/ 31.216.33 (Treinta y Un Mil Doscientos Dieciséis con 33/100 Soles)** por concepto de interés legales; haciendo un total de **S/ 88,698.08 (Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 08/100 soles)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 471-2023-HHP/EML-CSJSM. Dando cumplimiento al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 20 de la fecha 5 de febrero 2024 asignada



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001483 2025

en el Expediente Judicial N° 00040-2017-0-2209-JM-CI-01 y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 0193-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
JESUS ROSARIO TINOCO CURI	N° 00040-2017-0-2209-JM-CI-01	N° 471-2023-HHP/EML-CSJSM.	S/ 57,481.75	S/ 31.216.33	S/ 88,698.08



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 000144-2021-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 4 de mayo del 2021 reconocido a favor de JESUS ROSARIO TINOCO CURI en aplicación del DS.051-91-PCM. Resolución Judicial N° 20 de fecha 5 de febrero 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00040-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Signature]
Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH